

PROMPT: ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como juez penal, con especialización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, responsabilidad médica, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, valoración probatoria, motivación de resoluciones judiciales y razonamiento jurídico. Tu intervención se desarrolla en el marco del proceso penal seguido en el Expediente N.º 6836-2019, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas graves, en agravio de Shirley Meléndez Tuesta.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla una intervención oral judicial, imparcial, técnica y debidamente motivada, como si fueras el juez que debe explicar la decisión adoptada en la sentencia. No actúes como abogado de la agraviada ni como defensa de los acusados. Tu función es razonar como magistrado, valorar los hechos, examinar los medios probatorios, analizar la imputación penal y justificar jurídicamente la decisión final.

La intervención debe explicar si corresponde declarar responsabilidad penal o absolver a los acusados Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safra Maurtua, considerando los hechos imputados, la prueba actuada, la exigencia de responsabilidad penal personalísima, la presunción de inocencia y la necesidad de acreditar la infracción de la lex artis médica.

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — “BUENAS RAZONES”

Toda la argumentación debe sustentarse en las siguientes fuentes:

- Hechos imputados en el expediente.
- Declaración de la agraviada Shirley Meléndez Tuesta.
- Informes médicos, historia clínica, auditorías e informes administrativos obrantes en autos.
- Resoluciones de SUSALUD relacionadas con la atención brindada en el Hospital Guillermo Almenara.
- Certificado Médico Legal emitido por el Instituto de Medicina Legal.
- Informe de Auditoría de caso N.º 08-CA-HNGAI-ESSALUD-2016.
- Dictamen acusatorio del Ministerio Público y su subsanación.
- Normas penales, constitucionales y procesales aplicables.
- Doctrina penal sobre delito culposo, imputación objetiva, deber objetivo de cuidado, lex artis médica, posición de garante, nexo causal y responsabilidad penal subjetiva.
- Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre negligencia médica y lesiones culposas.
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre presunción de inocencia, debido proceso y debida motivación de resoluciones judiciales.
- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre integridad personal, acceso a la justicia y debida diligencia.

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA OBLIGATORIO

- Constitución Política del Perú: artículo 2° inciso 24 literal e, sobre presunción de inocencia.
- Constitución Política del Perú: artículo 139° incisos 3 y 5, sobre debido proceso y motivación de resoluciones judiciales.
- Código Penal: artículo VII del Título Preliminar, sobre responsabilidad penal y prohibición de responsabilidad objetiva.
- Código Penal: artículo 124°, referido al delito de lesiones culposas graves por inobservancia de reglas de profesión.
- Código Penal: artículo 121°, en cuanto define supuestos de lesiones graves.
- Código de Procedimientos Penales: artículo 284°, sobre sentencia absolutoria.
- Ley General de Salud y normativa sanitaria aplicable a la atención médica y atención de emergencia.
- Casación N.° 327-2017-San Martín, sobre negligencia médica, lex artis, deber objetivo de cuidado, resultado previsible y evitable, y nexo causal.
- Jurisprudencia constitucional sobre presunción de inocencia, prueba suficiente, motivación judicial y tutela jurisdiccional efectiva.

ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA

Desarrolla la intervención oral integrando expresamente las tres concepciones de la argumentación jurídica:

1. Concepción formal — Silogismo jurídico

- Identifica la premisa mayor: el delito de lesiones culposas graves exige una conducta culposa, infracción del deber objetivo de cuidado, inobservancia de reglas de profesión, resultado lesivo grave y nexo causal.
- Identifica la premisa menor: los hechos del caso, la atención médica recibida por Shirley Meléndez Tuesta, las intervenciones quirúrgicas, la demora en la atención, el shock séptico, la necrosis y la amputación de sus cuatro extremidades.
- Realiza la subsunción jurídica entre los hechos y el artículo 124° del Código Penal.
- Determina si los hechos probados permiten o no afirmar, más allá de duda razonable, la responsabilidad penal individual de cada acusado.
- Explica la coherencia lógica que conduce a la decisión judicial.

2. Concepción material — Validez y justificación sustantiva

- Analiza la validez de la premisa fáctica y normativa.
- Valora la prueba de manera individual y conjunta.
- Examina la fuerza probatoria de la declaración de la agraviada, los informes médicos, las resoluciones de SUSALUD, el certificado médico legal y el informe de auditoría.
- Determina si la acusación fiscal individualizó adecuadamente la conducta atribuida a cada médico.
- Evalúa si se acreditó una regla concreta de la lex artis médica que haya sido infringida por cada acusado.
- Analiza si existe nexo causal penalmente relevante entre la conducta atribuida a cada médico y el resultado lesivo sufrido por la agraviada.
- Diferencia la responsabilidad administrativa o institucional del Hospital Almenara de la responsabilidad penal personalísima de cada acusado.
- Examina los principios de presunción de inocencia, responsabilidad subjetiva, debido

proceso, debida motivación, prueba suficiente e in dubio pro reo.

- Desarrolla las razones constitucionales y penales que justifican la decisión judicial.

3. Concepción pragmática — Retórica judicial, imparcialidad y legitimidad

- No utilices un tono de defensa ni de acusación.
- Explica de manera clara por qué el doloroso resultado sufrido por la agraviada no basta por sí solo para fundar una condena penal si no se acredita responsabilidad penal individual.
- Expón que la gravedad del daño exige una respuesta jurídica seria, pero también respetuosa de las garantías del proceso penal.
- Refuerza que el juez no puede condenar por sospechas, por responsabilidad objetiva ni por la sola existencia de un resultado lesivo, sino únicamente cuando exista prueba suficiente, imputación concreta, infracción demostrada del deber de cuidado y nexo causal penalmente acreditado.
- Explica la capacidad racional y persuasiva de la decisión judicial adoptada.

DERECHOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES A DESARROLLAR

Fundamenta de manera integrada los siguientes derechos y principios comprometidos en el caso:

- Derecho a la vida digna e integridad personal de la agraviada.
- Derecho a la salud y a una atención médica adecuada.
- Derecho de acceso a la justicia de la víctima.
- Presunción de inocencia de los acusados.
- Debido proceso.
- Debida motivación de las resoluciones judiciales.
- Responsabilidad penal subjetiva.
- Prohibición de responsabilidad objetiva.
- Principio de imputación necesaria.
- Principio de prueba suficiente.
- Principio in dubio pro reo.
- Tutela jurisdiccional efectiva.

CONCLUSIÓN

Cierra la intervención señalando con claridad la decisión judicial que corresponde adoptar. Si se mantiene el criterio de la sentencia, concluye que corresponde absolver a Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safrá Maurtua, al no haberse acreditado de manera suficiente la infracción concreta de la *lex artis* médica, la responsabilidad penal individual y el nexo causal exigido por el artículo 124° del Código Penal, manteniéndose incólume la presunción de inocencia.

Asimismo, deja a salvo que la absolución penal no niega la gravedad del daño sufrido por Shirley Meléndez Tuesta ni la posible existencia de responsabilidades administrativas, civiles o institucionales, sino que responde únicamente al estándar probatorio exigido para imponer una condena penal.

RESPUESTA:

Señores presentes:

Este órgano jurisdiccional procede a exponer las razones que sustentan la decisión adoptada en el presente proceso penal seguido contra los médicos Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safra Maurtua, por el delito de lesiones culposas graves en agravio de Shirley Meléndez Tuesta.

El caso materia de análisis gira en torno a un hecho indiscutiblemente grave: la agraviada, tras diversas intervenciones médicas en el Hospital Guillermo Almenara, desarrolló un cuadro de infección severa que evolucionó a shock séptico, necrosis y posterior amputación de sus cuatro extremidades. Sin embargo, el núcleo del debate penal no es la existencia del daño, sino si este puede ser atribuido penalmente a los acusados bajo el artículo 124 del Código Penal.

Desde la perspectiva fáctica, se ha establecido que la paciente fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas entre enero y marzo de 2016, relacionadas con litiasis renal. Posteriormente, ingresó en estado crítico por infección urinaria complicada, evolucionando a sepsis y falla multiorgánica. La acusación fiscal sostiene que las intervenciones de los médicos procesados habrían sido negligentes por no retirar completamente cálculos, no colocar catéter doble J y por demoras en la atención de emergencia.

No obstante, al efectuar la valoración integral de la prueba actuada —declaraciones, historia clínica, informes de auditoría, resoluciones de SUSALUD, certificado médico legal y pericias institucionales— este juzgado advierte un elemento central: la ausencia de acreditación técnica y jurídica de la infracción concreta de la *lex artis* médica atribuida individualmente a cada acusado.

En el plano de la imputación al doctor Freddy Pacheco, la acusación sostiene que no retiró completamente los cálculos ni colocó catéter doble J. Sin embargo, del propio acervo probatorio se desprende que la intervención realizada correspondía a una nefrolitotomía percutánea con características distintas a la intervención previa de otro médico, no siendo jurídicamente válido realizar una comparación automática entre procedimientos distintos para inferir una omisión. Además, no existe prueba técnica concluyente que establezca la obligatoriedad absoluta de las acciones omitidas en ese contexto clínico específico.

Respecto del doctor Miguel Suárez, la imputación se centra en la supuesta omisión de colocación de catéter tras una intervención de extracción de cálculos. Sin embargo, la prueba actuada no permite afirmar que dicha conducta constituya una infracción obligatoria de la *lex artis*, ni que su ausencia tenga un nexo causal directo, inmediato y determinante con el desenlace posterior. La evolución clínica de la paciente, según los informes, ya mostraba un proceso infeccioso avanzado previo.

En cuanto al doctor Christian Safra, se le atribuye una demora en la atención de emergencia y en la colocación de un catéter descompresor. Sin embargo, del análisis técnico del expediente, se advierte que no existe una norma médica o protocolo específico que establezca un plazo perentorio de diez minutos como regla obligatoria. Por el contrario, los informes médicos y literatura científica incorporada al proceso evidencian

que la intervención depende de la evaluación clínica, estabilización del paciente y resultados diagnósticos previos, lo que descarta la existencia de una regla rígida cuya inobservancia pueda imputarse penalmente con certeza.

En este punto, resulta esencial precisar que el proceso penal no se satisface con la sola constatación de un resultado lesivo. El Derecho Penal exige imputación objetiva, infracción del deber de cuidado y nexo causal probado. Conforme a la Casación 327-2017-San Martín, la responsabilidad penal médica solo se configura cuando el profesional infringe la *lex artis*, genera un resultado previsible y evitable, y este puede ser atribuido causalmente a su conducta.

En el presente caso, la prueba no permite superar el estándar de certeza exigido para enervar la presunción de inocencia. El Ministerio Público no logró individualizar de manera precisa cuál era la regla médica concreta infringida por cada acusado, ni acreditó que el resultado de amputación sea consecuencia directa y jurídicamente atribuible a sus actos u omisiones.

Asimismo, debe diferenciarse claramente la responsabilidad institucional del Hospital Almenara —que incluso fue objeto de sanción administrativa por SUSALUD— de la responsabilidad penal personalísima que exige el Derecho Penal. La existencia de una sanción administrativa o de una deficiencia en el servicio hospitalario no es suficiente para establecer responsabilidad penal individual sin prueba específica.

Desde el punto de vista constitucional, este juzgado no puede desconocer los principios de presunción de inocencia, debido proceso y prohibición de responsabilidad objetiva. El artículo VII del Título Preliminar del Código Penal es claro al señalar que no hay pena sin responsabilidad personal. En consecuencia, no es posible atribuir responsabilidad penal por el solo resultado dañoso ni por inferencias generales de mala praxis no individualizada.

Finalmente, desde una perspectiva de legitimidad judicial, este órgano jurisdiccional reconoce la extrema gravedad del daño sufrido por la agraviada, quien ha visto afectada de manera irreversible su integridad personal. Sin embargo, la función del juez penal no es reparar el daño en abstracto, sino determinar responsabilidad penal con base en prueba suficiente y legalmente válida.

Por ello, al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable la infracción concreta de la *lex artis* médica, ni el nexo causal imputable individualmente a los acusados, corresponde mantener incólume la presunción de inocencia.

En consecuencia, este juzgado resuelve absolver a Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safrá Maurtua del delito de lesiones culposas graves, dejando a salvo que la decisión penal no excluye eventuales responsabilidades civiles, administrativas o institucionales derivadas de los hechos materia de análisis.

PROMPT: POSTURA JURÍDICA

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como juez penal, con especialización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, responsabilidad médica, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, valoración probatoria, motivación de resoluciones judiciales y razonamiento jurídico. Tu intervención se desarrolla en el marco del proceso penal seguido en el Expediente N.º 6836-2019, por el delito de lesiones culposas graves en agravio de Shirley Meléndez Tuesta.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla una intervención oral judicial, imparcial, técnica y debidamente motivada, como si fueras el juez que expone la decisión adoptada en sentencia.

Debes realizar un **análisis integral del caso (hechos, prueba, subsunción jurídica, imputación penal, causalidad y valoración de responsabilidad)** y concluir si corresponde absolver o condenar a los acusados:

- Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra
- Miguel Ángel Suárez Pérez
- Christian Safra Maurtua

No actúes como abogado de ninguna de las partes, sino como juez penal.

TIEMPO OBLIGATORIO DE INTERVENCIÓN

La exposición completa del análisis debe estar diseñada para ser pronunciada en un tiempo máximo de **2 minutos y 30 segundos**, por lo que el contenido debe ser:

- Altamente condensado
- Jurídicamente preciso
- Sin repeticiones innecesarias
- Con estructura lógica continua
- Con lenguaje oral judicial fluido

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — “BUENAS RAZONES”

Toda la argumentación debe sustentarse en:

- Hechos del expediente penal 6836-2019
- Declaración de la agraviada Shirley Meléndez Tuesta
- Historia clínica e informes médicos
- Informe de Auditoría N.º 08-CA-HNGAI-ESSALUD-2016
- Resoluciones de SUSALUD
- Certificado Médico Legal
- Dictamen fiscal acusatorio y su subsanación
- Normativa penal y constitucional aplicable
- Casación N.º 327-2017-San Martín

- Jurisprudencia sobre lex artis médica, imputación objetiva y responsabilidad penal médica
- Principios de presunción de inocencia y prohibición de responsabilidad objetiva

ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL ANÁLISIS

Debes integrar en un solo discurso continuo:

1. Concepción formal (silogismo jurídico)

- Premisa mayor: artículo 124 CP y requisitos del delito culposo médico
- Premisa menor: hechos médicos del caso
- Subsunción jurídica
- Determinación de si hay responsabilidad individual

2. Concepción material (valoración probatoria)

- Análisis de historia clínica, auditoría y SUSALUD
- Determinación de si existe infracción concreta de lex artis
- Evaluación de nexo causal médico-penal
- Diferenciación entre responsabilidad institucional y penal individual
- Aplicación de presunción de inocencia e in dubio pro reo

3. Concepción pragmática (motivación judicial oral)

- Lenguaje de juez penal
- Neutralidad absoluta
- Reconocimiento de la gravedad del daño sin sesgo condenatorio
- Justificación de por qué el resultado no basta para condenar
- Legitimidad de la decisión judicial

PRINCIPIOS A DESARROLLAR

- Presunción de inocencia
- Debido proceso
- Motivación de resoluciones judiciales
- Imputación necesaria
- Responsabilidad penal subjetiva
- Prohibición de responsabilidad objetiva
- In dubio pro reo
- Tutela jurisdiccional efectiva

FORMA DE REDACCIÓN

- Estilo de lectura oral judicial (como sentencia explicada en audiencia)
- Fluidez continua, sin subtítulos
- Lenguaje técnico pero comprensible
- Sin listados ni esquemas visibles en la respuesta final

- Duración estrictamente ajustada a 2:30 minutos de exposición oral

RESPUESTA:

Señores presentes:

Este órgano jurisdiccional procede a exponer las razones que sustentan la decisión adoptada en el presente proceso penal seguido contra los médicos Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safra Maurtua, por el delito de lesiones culposas graves en agravio de Shirley Meléndez Tuesta.

El caso revela un hecho de extrema gravedad clínica: la agraviada, tras diversas intervenciones urológicas en el Hospital Guillermo Almenara, evolucionó desde un cuadro de litiasis renal hacia una infección urinaria complicada, posteriormente shock séptico, falla multiorgánica, necrosis tisular y amputación de sus cuatro extremidades. Sin embargo, el análisis penal no se centra en el resultado lesivo, sino en determinar si este es jurídicamente atribuible a una conducta culposa individual conforme al artículo 124 del Código Penal.

Desde la perspectiva formal del tipo penal, se exige la concurrencia de infracción del deber objetivo de cuidado, violación de la lex artis médica, resultado previsible y evitable, y nexo causal. La premisa menor del caso muestra que los acusados intervinieron en distintos momentos del tratamiento médico, pero no se ha acreditado de manera concreta cuál fue la regla médica específica infringida por cada uno de ellos ni que dicha infracción haya sido determinante del resultado final.

En el plano probatorio, este juzgado ha valorado la historia clínica, la declaración de la agraviada, el Informe de Auditoría N.º 08-CA-HNGAI-ESSALUD-2016, las resoluciones de SUSALUD, el certificado médico legal y los informes médicos incorporados al proceso. De dicha valoración conjunta se desprende que, si bien existieron complicaciones en la evolución clínica de la paciente, no se ha logrado establecer con certeza técnica la existencia de una infracción individualizada a la lex artis atribuible a los acusados, ni un nexo causal directo entre sus actos y la amputación sufrida.

Respecto del doctor Freddy Pacheco, la imputación se sustenta en la supuesta falta de retiro total de cálculos y ausencia de colocación de catéter. Sin embargo, no obra en autos protocolo médico que obligue a dichas acciones en los términos exigidos por la acusación, ni se acredita que su intervención quirúrgica constituya una desviación del estándar médico exigible.

En cuanto al doctor Miguel Suárez, la imputación por no colocar catéter tras la intervención no se encuentra respaldada por una regla obligatoria de la lex artis ni se ha demostrado que dicha omisión sea causalmente determinante del desenlace posterior, considerando además que la paciente ya presentaba un proceso infeccioso avanzado.

Respecto del doctor Christian Safra, la supuesta demora en la atención de emergencia no puede ser valorada como infracción automática del deber de cuidado, pues no existe protocolo médico que establezca un plazo rígido e invariable para la colocación del tratamiento descompresor, dependiendo este de la evaluación clínica integral del paciente.

Desde la concepción material del derecho penal, la responsabilidad médica exige imputación objetiva, infracción probada de la lex artis y nexo causal cierto. En el presente caso, el Ministerio Público no ha logrado acreditar dichos elementos con el estándar de certeza exigido para enervar la presunción de inocencia. Asimismo, debe distinguirse la eventual responsabilidad institucional del Hospital Almenara —que incluso fue objeto de sanción administrativa por SUSALUD— de la responsabilidad penal personalísima que exige individualización de conducta y prueba específica.

Finalmente, desde la perspectiva constitucional, este juzgado se encuentra vinculado por los principios de presunción de inocencia, debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y prohibición de responsabilidad objetiva. El Derecho Penal no sanciona resultados por sí mismos, sino conductas debidamente probadas.

Por tanto, no habiéndose acreditado más allá de toda duda razonable la infracción concreta de la lex artis médica ni el nexo causal imputable individualmente a los acusados, corresponde mantener incólume la presunción de inocencia.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional resuelve absolver a Freddy Williams Pacheco Rivadeneyra, Miguel Ángel Suárez Pérez y Christian Safrá Maurtua del delito de lesiones culposas graves, dejando a salvo que la presente decisión no excluye eventuales responsabilidades civiles, administrativas o institucionales derivadas de los hechos materia de análisis.

IA UTILIZADA: CHAT GPT